

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1624/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ถวิล สุวรรณรัตน์ หรือ ช่าง เรือน
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (2)

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102

เงินของกลางที่จำเลยกับพวกได้มาจากการรับจ้างขนเฮโรอีนเป็นทรัพย์สินที่จำเลย
ได้มาโดยได้กระทำความผิด จึงควรริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2).

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์อันเป็นยาเสพติดให้
โทษหนัก 6.726 กิโลกรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเจ้าพนักงานจับจำเลยทั้ง
สองได้พร้อมด้วยเฮโรอีนจำนวนดังกล่าวรถยนต์บรรทุก 1 คัน และเงินสด 5,700
บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่จำเลยทั้งสองร่วมกันได้มาจากการกระทำความผิดรับจ้างขน
เฮโรอีน เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522
มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่2 (พ.ศ. 2522)
เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522ข้อ 1 (1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83
และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว จำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิตของกลางริบ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่ไม่ริบชนบัตรของกลาง 5,700 บาท

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่าเงินสดจำนวน 5,700 บาทของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยทั้งสองได้มาโดยได้กระทำความผิดซึ่งควรจะริบหรือไม่ เห็นว่าเงินของกลางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่จำเลยทั้งสองได้มาจากการรับจ้างขนเฮโรอีนของกลาง อันเป็นการกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง เงินเงินสดดังกล่าวซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาโดยได้กระทำความผิดจึงควรริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (2)

พิพากษาแก้เป็นว่าให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ